



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.5519.20222 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente

tra

Parte_1, con sede in Roma, Via Scribonio Curione,41 (cf. *P.IVA_1*) in persona del legale rapp.te pt. difesa dall'Avv. Lucia Camporeale, (cf: *C.F._1*) domiciliata presso il suo studio, in Roma, Viale Parioli,67 PEC *Email_1*

attore

contro

CP_1 cod. fisc. *P.IVA_2*, con sede in ROMA, Piazza del Campidoglio, 1, in persona del Sindaco *p.t.*, *Controparte_2* rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella De Fazio (c.f. *C.F._2*; pec: *Email_2 Email_3 CP_3* oma.it; elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21

convenuta

Oggetto: annullamento dell'Avviso di Liquidazione n° 70012373/2021 per la somma di euro 10.832,80 *relative all'omesso pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2016* pagamento COSAP griglie e intercapedini inviata a mezzo raccomandata AR ricevuta in data 10//12/2021.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte attrice premetteva di essere proprietaria dell'immobile ad uso autorimessa, sita in Roma, Via Tarquino Collatino,43, a seguito dell'atto di compravendita del 9 aprile 2010 Notaio *Persona_1* rep. N. 59078, raccolta n. 17435.

In data 10 dicembre, 2021 a mezzo Raccomandata Atti Giudiziari, il Municipio VII (ex IX e X), notificava alla Società *Parte_1* l'avviso di Liquidazione per omesso/parziale pagamento del Canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2016 n°70012373/2021, per la somma di euro 10.832,80.

Il totale di quanto richiesto, veniva determinato dalla somma del canone dovuto (euro 9.713.00 oltre una penale del 30% calcolato sull'importo+ l'importo versato oltre i termini e gli interessi per euro 139,00).

Controparte_4

X,

oggi *Parte_2* aveva chiesto alla *Controparte_5* di regolarizzare la propria posizione relativa all'occupazione suolo pub' lico delle griglie, intercapedini e passo carrabile che, a dire del Municipio citato, insistevano sull'autorimessa.

Già in data 26 marzo 2013, il signor *Parte_3*, in qualità di amministratore pt. della SCAM Imm.re, in risposta alla citata, si presentava personalmente presso l'Ufficio Tributi del Municipio di Roma X, depositando una richiesta di detassazione e contestuale rimborso canone per occupazione, ribadendo che, nulla al riguardo richiesto era dovuto, sostenere quanto asserito, con una perizia giurata stragiudiziale a firma dell'Ing. *Persona_2*. Nella perizia, il tecnico incaricato, dopo aver effettuato un sopralluogo e relativo accertamento sia presso il locale autorimessa ubicata al piano interrato del fabbricato di Via Tarquinio Collatino,31, eseguiva i rilievi planimetrici per verificare i distacchi dai fabbricati insistenti nella stessa via; Dopo aver preso visione degli elaborati progettuali approvati dal Comune di Roma (protegg. n° 31344/62, licenza n°48/63 e successiva variante n° 35985/65 licenza n° 414/67) dell'atto d'obbligo redatto dal notaio *Persona_3*, registrato e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Roma in data 18.02.1967 al n° 10316 Part. Chiesta formalità, oltre la dichiarazione al Sindaco di Roma a firma dei costruttori dell'intero immobile su cui era ubicata anche l'autorimessa, certificava che l'intercapedine oggetto della presente impugnazione, risultava essere stata realizzata al momento della costruzione del fabbricato di Via Tarquinio Collatino,31, quando l'area era

privata. Quanto sopra però non veniva preso in alcuna considerazione da parte dell'Ufficio competente, che, di contro, notiziava la *Parte_1* con lettera datata 21 agosto 2013, Prot. 81945 di aver proceduto all'iscrizione d'ufficio dei tassabili dell'anno 2011 e che si sarebbero dovuti, comunque, corrispondere anche i canoni riferiti agli anni 2011,2012 e 2013.

Con raccomandata Ag.781954450335, ricevuta in data 19 febbraio,2015, Prot n. CI/2014163468 del 12/08/2014, il Municipio Roma VII, richiedeva a mezzo di Avviso di Pagamento, la somma di euro 13.536,00 per l'omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2011 n°100001105 anno 2014. In data 7 maggio,2015 (con Prot.CI/2014164928) era inviato un altro Avviso di Pagamento somme a mezzo raccomandata A.R. AG 1954517756, con cui il Municipio Roma VII, richiedeva a mezzo di Avviso di Pagamento, la somma di euro 13.377,00 per l'omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2012 n°100001614 anno 2014.

Successivamente, veniva notificata alla SCAM Imm.re cartella esattoriale da parte di *Controparte_6* contenente la somma (neppure esatta) dei due avvisi di pagamento precedentemente notificati; tutti e tre gli atti - i due avvisi di pagamento e la cartella esattoriale - venivano impugnati dalla società attrice, con tre separati atti di citazione dinanzi il Tribunale Civile di Roma.

Entrambi gli atti di citazione riguardanti gli Avvisi di Pagamento, venivano assegnati alla 2° sez. civile, Rg. 18465/2015 e Rg 37633/2015 mentre il terzo atto, inerente l'impugnazione della cartella esattoriale con Rg.66299/2016.

Le due cause erano state decise, la prima con sentenza n°15823/2018 pubblicata in data 30.07.2018 e l'altra n°23148/2018 pubblicata in data 30.11.2018 entrambe accoglievano la domanda della *Pt_1* , dichiarando “Non dovuta dalla [...] *Parte_1*

la somma richiesta da *CP_1* a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali...” Condannando *CP_1* alla refusione in entrambe le sentenze alle spese di lite sostenute dall'attore.

Anche il terzo giudizio (Rg.66299/2016) si era concluso con una sentenza pienamente favorevole alla SCAM Imm.re (Sentenza n.12019/2019 pubblicata in data 5/06/2019) e ad oggi, stante le tre sentenze favorevoli, vi è un quarto giudizio, (Giudizio Rg 29673/2019, sez. 2°) avente sempre ad oggetto una

impugnazione per la somma di euro 13.096,10 con udienza di precisazione delle conclusioni già fissata al 25 gennaio 2022.

Le sentenze sopra menzionate, non sono mai state appellate da **CP_1** divenendo così giudicato. Era eccepita la totale mancanza di motivazione, dal momento che, l'avviso impugnato non è affatto comprensibile nel suo contenuto.

Difetto di motivazione per assoluta carenza di determinazione dei coefficienti applicati per la determinazione delle presunte somme da pagare

Nel merito era eccepita la infondatezza della Pretesa, Assenza del Presupposto.

In data 28.12.2021 su richiesta del tecnico di parte della SCAM Imm.re, Ing.

Per_2 l'Ufficio Acquisizioni – Consegne e Conservatoria con documento Prot. N. 67086, a seguito di accertamento patrimoniale dell'area distinta in Catasto al Fgl 956 p.lla 533 – Via Tarquinio Collatino, altezza civico 31-43 ha asserito: *“In riferimento all’oggetto e sulla base di quanto rilevato nell’Archivio della Conservatoria, relativamente all’area distinta in Catasto al Fgl 956 p.lla 533 non risultano depositati atti o documenti che ne attestino l’acquisizione al patrimonio capitolino”*.

In particolare, dall'analisi degli atti emerge che via Tarquinio Collatino è stata acquisita al patrimonio capitolino giusto Decreto Prefettizio d'Esproprio n, 17409 del 17 dicembre 1965 ed in forza di tale atto ascritta nell'inventario di **[...]**

CP_1 con matricola VBL16641.

Dal raffronto tra la planimetria allegata al suddetto Decreto con la mappa catastale, entrambe trasmesse per una pronta consultazione, si evince che la particella 533 del Fgl 956 non è ricompresa tra le aree espropriate”.

Non esistendo alcuna occupazione di suolo pubblico, essendo il marciapiede dove insistono le griglie per l'areazione del locale sottostante, di proprietà privata, nessuna tassa di quelle richieste, è dovuta al **Parte_2**

La richiesta così come formulata dal **CP_7** Roma VII, è in netto contrasto con quanto indicato negli elaborati progettuali approvati dal **CP_8** - progetto n° 31344/62, licenza n° 48/63 e successiva variante n° 35985/65, licenza n° 414/67.

L'intercapedine di cui trattasi, risulta essere stata realizzata al momento della costruzione del fabbricato di via Tarquinio Collatino,31, quando cioè l'area era privata.

L'Atto di Obbligo Rep. n.124282 Racc. 11130 e successiva Nota di Trascrizione specificano con diamantina chiarezza che il terreno, oggi oggetto della presente opposizione alla richiesta di pagamento della tassa, è di proprietà privata, ove si legge che gli allora proprietari, si impegnavano a destinare a strada-distacco la porzione di area di loro proprietà e a sistemare e mantenere a giardino la fascia di terreno indicata nella planimetria.

Concludeva: annullare integralmente la richiesta di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico in quanto l'intercapedine di cui trattasi risulta essere stata realizzata su una strada di proprietà privata, non ricompresa tra le aree espropriate da parte di **CP_1** annullare e/o dichiarare nullo l'Avviso di Liquidazione n° 70012373/2021 poiché totalmente destituita da ogni fondamento e per difetto del presupposto; condannare il **Parte_2** in solido con **[...]** **CP_1** al pagamento della somma di Euro 30.000,00 (euro trentamila) o maggiore o minore secondo quanto stabilito dal Tribunale, per lite temeraria.

Si costituiva **CP_1** ed evidenziava:

- a) irrilevanza dell'asserito carattere privato dell'area oggetto di occupazione ai fini del pagamento del canone in considerazione della destinazione a pubblico passaggio e dell'uso particolare dell'area; **CP_1** con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 39 del 23.07.2014, in attuazione del D.lgs. n. 446/1997, ha approvato il Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) e del Canone (COSAP), con cui, all'art. 1, comma 2, ha stabilito che il medesimo trova applicazione anche alle aree private soggette a pubblico passaggio;
- b) in via subordinata: presunzione di demanialità dell'area;
- c) non necessità di un provvedimento espresso di concessione ai fini della esigibilità del canone,
- d) assenza di giudicato.

Concludeva chiedendo di riconoscere il diritto di **CP_1** alla corresponsione del canone COSAP, confermando integralmente l'avviso di liquidazione n. 70012373/2021; con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Il giudice alla luce del provvedimento del Presidente di Sezione prot.n.5297 del 12 marzo 2025 con il quale era stata disposta l'assegnazione del fascicolo, visto

l'art. 127 ter c.p.c. e art. 35 del D.lgs. n. 149/2022 disponeva udienza scritta al 20.05.2025. Sulla scorta delle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La perizia allegata dalla parte attrice, datata 5.7.2011, redatta dall'ing. Per- riferisce che:

Pertanto, a seguito delle risultanze di quanto sopra, il sottoscritto certifica con la presente, che l'intercapedine di cui trattasi, risulta essere stata realizzata al momento della costruzione del fabbricato di Via Tarquinio Collatino n°31, quando cioè l'area era privata.

Il tema in esame è già stato ampiamente risolto con la sentenza della Corte di cassazione n. 21236 depositata il 9 agosto 2019 alla quale ci si riporta. In essa si legge: *“Giova rammentare il quadro normativo, ricostruito nella suddetta pronuncia delle Sezioni Unite: 1) il D.lgs. n. 507 del 1993, art. 42, concernente la “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, concernente il riordino della finanza territoriale Ecologia”, stabiliva che, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti – e cioè e quelle “di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti” (comma 1, lett. a), era dovuta una tassa, a tariffa – variabile – “graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione”, “commisurata alla superficie occupata” (commi tre, quattro e sei del precitato art. 42); 2) emanato il D.lgs. n. 446 del 1997, in attuazione della delega, conferita al Governo dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 63, comma 1, prima parte, di detto D.lgs., è stato previsto il conferimento alle Province ed ai Comuni del potere di adottare un regolamento per assoggettare il titolare della concessione di occupazione (Cass. 13482 del 2012), permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile dell'ente, comprese le aree destinate a*

mercati anche attrezzati, all'obbligo del pagamento di un canone "con riferimento alla durata dell'occupazione" e maggiorabile "di eventuali oneri di manutenzione derivanti" dall'occupazione stessa, commisurato alle esigenze del bilancio dell'ente, al valore economico delle aree, all'entità del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico generalizzato degli spazi occupati; 3) inizialmente, l'art. 51, comma 2, lett. a) dello stesso D.lgs., in attuazione della medesima legge delega, aveva previsto l'abolizione, per effetto, con decorrenza dal primo gennaio 1999, delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 50 (TOSAP), ma la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 14 – entrata in vigore Il gennaio 1999, (art. 83) – abrogò tale art. 51, con conseguente ripristino del precedente assetto normativo, anche ai fini della giurisdizione, per effetto del quale l'obbligo del pagamento del canone (COSAP) poteva coesistere con l'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di aree pubbliche (TOSAP), stante la diversità della natura delle prestazioni dovute dal concessionario, essendo il canone COSAP, per l'appunto, non un tributo ma un corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici; 4) la L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 20, nel modificare il D.lgs. n. 446 del 1997, art. 63, comma 1, stabilì che "i comuni possono", adottando appositi regolamenti, "escludere l'applicazione nel proprio territorio della TOSAP", e, in alternativa all'applicazione di tale tributo, "prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, degli spazi e delle aree", elencati nella norma sostituita, sia assoggettata ad un canone di concessione (COSAP) determinato in base a tariffa, con relativa giurisdizione in capo al giudice ordinario e non tributario (ed il successivo della L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 2, lett. b), dato atto della diversa natura giuridica del COSAP rispetto alla TOSAP è stato, dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 64 del 2008, dichiarato incostituzionale, sì che è stato ristabilito che spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Di conseguenza, è stato ritenuto che sia obbligato al pagamento del canone, secondo le tariffe predisposte dal CP_3 il CP_9 che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di

passaggio al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima (Cass. 06/08/2009, n. 18037); tale orientamento è stato ribadito nella più recente pronuncia n. 1435/2018.

Quindi il tema risiede non nella mancanza di concessione formale (irrilevante), neanche nella eccepita natura privata dell'area su cui instano le griglie ed intercapedini.

Il tema centrale – secondo la Cassazione – è la dimostrazione che le griglie siano state costruite su area privata contestualmente alla costruzione dell'edificio.

Dalla perizia emerge che il terreno era privato e le griglie erano state costruite all'epoca della costruzione del fabbricato.

CP_1 ritiene che vi sia una servitù di pubblico passaggio costituita per effetto della *c.d. dicatio ad patriam*, avendo parte attrice mai manifestato una volontà contraria all'assoggettamento del marciapiede (ove le griglie ed intercapedini sono collocate) all'uso pubblico.

La Corte chiarisce che è ben vero che il canone OSAP, in base al D.lgs. n. 446 del 1997, art. 63, può essere previsto anche “per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge” e [...]

CP_1, con Delib. n. 339 del 1998 e successive modifiche, ha adottato il Regolamento Cosap nel quale, fatto questo non contestato, ha previsto, all'art. 1 che il canone in oggetto si applica anche alle occupazioni “di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio”.

Tuttavia, nel caso di specie, non è sorta una servitù di pubblico passaggio (quindi un uso pubblico del marciapiede, per *dicatio ad patriam*) senza le griglie ed intercapedini. Le griglie già esistevano al momento della costruzione.

Se le grate o intercapedini esistevano già quando parte attrice ha messo volontariamente (seppur non intenzionalmente), con carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del **CP_9**) a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il **CP_3** aveva “ricevuto” il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era (con le griglie), essendo la tolleranza del proprietario del pubblico passaggio ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, oltretutto, le grate e le

intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti.

Il presupposto impositivo della Cosap, in tale ipotesi, non sussiste stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio per *dicatio ad patriam*, non ricorrendo una occupazione, con griglie ed intercapedini, di un suolo privato già soggetto al pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione.

Ma rileggendo la perizia in atti appare proprio, per come sopra testualmente riportato, che le intercapedini siano state originariamente costruite in questo modo e non aperte successivamente.

La domanda di parte attrice è accolta e l'atto impugnato annullato.

Le spese di lite – secondo la regola della soccombenza - sono poste a carico di **CP_1** la quale sembra dar atto della consolidata giurisprudenza; con nota del 15.2.2024 ha già annullato in autotutela l'atto impositivo analogo del 2018. Non si comprende, pertanto, il mancato esercizio dell'autotutela nella fattispecie. Le spese di lite, pertanto, sono liquidate in favore della difesa della parte attrice per euro 2.000,00 oltre spese generali (15%) ed accessori di legge.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- a) accoglie la domanda della parte attrice e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- b) condanna **CP_1** al pagamento delle spese di lite per euro 2000,00 oltre spese generali (15%) ed accessori di legge.

Roma,

Il Giudice
Alberto Cianfarini